

[5] 채납자 등과 국유재산 대부계약 체결 부적정

□ 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제24조 제1항에 따르면 국유재산의 대부료 또는 매각대금 채납자(이하 ‘채납자’라 함)에 대하여는 입찰 참가자격을 제한하도록 되어 있고

○ 동조 제2항에서는 입찰 참가자격을 제한받는 자와는 수의계약을 체결하지 아니하도록 되어 있음¹⁾

□ 그런데, 2014. 4. 29.²⁾ ~ 2017. 4. 30. 기간 중 채납액 100천 원 이상인 자와 대부계약 체결한 현황을 점검한 결과³⁾

○ 강원지역본부에서는 2016. 6. 28.부터 감사일 현재까지 매각대금 29,066천 원이 채납⁴⁾된 ○○○과 2016. 10. 31. 신규 대부계약을 체결⁵⁾하는 등

- 업무 담당자가 채납 여부를 확인하여 채납액 완납 시 신규 대부계약을 체결해야 함에도

△ [표 8] 및 [별표 7]과 같이 11개 지역본부에서 채납액 99,522천 원을 미납한 채납자 62명과 총 164건의 국유재산에 대해 대부계약을 체결함

1) 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 내규 소관 부점인 국유재산총괄부에서도 채납자에 대하여 모든 수의계약의 체결을 제한하고 있다고 답변(2017. 5. 26.)

2) 2014. 4. 29. 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제24조 제2항이 신설되어 채납자와 수의 계약 체결이 제한됨

3) 매각의 경우 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제49조에 따라 해당 매각재산의 채납된 대부료·변상금 등이 완납된 후 소유권 이전 조치가 가능하도록 되어 있고, 현황을 점검한 결과 전산상 매각승인 기간 시 채납 여부를 확인 가능하도록 관리하여 상기 기간 중 채납자와 매매계약한 사례는 없음

4) ○○○과 2013. 6. 28. “○○도 ○○○군 ○○○면 ○○리 ○○○-○” 국유재산을 5회 분납 조건으로 매매계약 체결하였으나 3회차 납부 2016. 6. 28.부터 29,066천 원 채납

5) 채납자 ○○○과 2016. 10. 31. “○○도 ○○○군 ○○○면 ○○리 ○○○-○○” 국유재산에 대해 신규 대부계약 체결

[표 8] 100천 원 이상 채납자와 대부계약 체결 현황

(단위 : 건, 명, 천 원)

부 서	물건수	채납자수	채납액
-----	-----	------	-----

“기재 생략”

※ 상세 현황 [별표 7] 「100천 원 이상 채납자와 대부계약 체결 명세」 참조

○ 한편, 입찰의 경우 국유BPM 전산시스템에서 채납자 정보를 온비드 전산시스템⁶⁾으로 실시간 제공하여, 채납자의 입찰 참가자격을 제한함으로써 원천적으로 채납자와의 계약체결을 차단하고 있으나

- 수의계약의 경우 국유BPM 전산상 원천적으로 채납자와의 계약체결을 차단하고 있지 않아

△ 업무담당자가 계약체결 전 대부 신청자의 채납 여부를 개별적으로 확인하여 처리해야하는 등 행정력을 낭비⁷⁾하고 있음

6) 차세대 온비드 시스템 구축 완료된 2016. 6. 9. 부터 채납자의 입찰 참가자격 제한 적용

7) 대부계약 체결 시 마다 신청자의 채납 여부 확인에 2분이 소요된다고 가정하면 2016년 한해 대부계약 체결한 35,015건에 대한 소요시간은 총 70,030분(1,167시간)이 되며, 이는 직원 1명이 하루 8시간 근무할 경우 146인·일(Man-day) 투입되는 업무량임

< 조치할 사항 >

◇ 강원지역본부장 등 8개 지역본부장은 체납자와 대부계약(164건)을 체결한 직원에 대하여

- 향후 동일한 사례가 발생하지 아니하도록 교육을 실시하고, 위 관련자 과장 ○○○ 등 8명에게는 주의 촉구하시기 바람 (주의)*

* 주의서는 8개 지역본부(2017. 2. 1. 신설된 서울동부지역본부, 서울서부지역본부, 부산지역본부 및 부적정 사례가 없는 대전충남지역본부 제외)에 발부

◇ 국유재산총괄부장은 국유재산 대부계약 신청자가 체납자인지 여부를 계약체결 전에 전산확인이 가능하도록 전산시스템을 개선하는 방안을 강구하시기 바람. (개선)

[별표 7] 100천 원 이상 체납자와 대부계약 체결 명세

(단위 : 일, 천 원)

부서	국유재산 소재지	대부 목적	체납자	체납일 (A)	계약일 (B)	차이 (B-A)	체납 금액
----	----------	-------	-----	---------	---------	----------	-------

“기재 생략”

< 관련자 >

소속	직위	직급	성명	담당업무	담당기간	현 소속부점
----	----	----	----	------	------	--------

“기재 생략”